

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

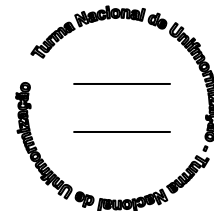
ORIGEM	: MT - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
PROCESSO Nº	: 0022551-92.2008.4.01.3600
REQUERENTE	: INSS
REQUERIDO	: JOSÉ FERREIRA
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

VOTO

Está comprovada divergência na interpretação da tabela progressiva de carência contida no art. 142 da Lei nº 8.213/91 para efeito de concessão de aposentadoria por idade. O acórdão recorrido pressupõe que a carência deve ser definida exclusivamente em função do ano em que o segurado completou a idade, a despeito de serem contadas contribuições posteriores ao ano do cumprimento do requisito etário. Os acórdãos paradigmas, em contrapartida, consideraram que a carência deve ser definida de acordo com o ano em que completadas todas as condições necessárias para deferimento do benefício, de forma que, se forem computadas contribuições posteriores ao ano do cumprimento do requisito etário, a tabela constante do art. 142 da Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada a carência exigida no ano a que se refere a última contribuição computada.

A questão de direito já está pacificada na Turma Nacional de Uniformização, conforme os arestos a seguir transcritos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. MARCO TEMPORAL DA APURAÇÃO DA CARÊNCIA. DATA EM QUE FOI IMPLEMENTADA A IDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Para fins de apuração das contribuições, a serem considerados como carência, a data a ser tomada como marco nem sempre deve ser a data em que a pessoa formulou o requerimento administrativo. Tal conclusão distinguiria, de forma indevida, duas pessoas que, embora tenham a mesma idade e o mesmo tempo de contribuição, formularam seus requerimentos administrativos em anos distintos. Trata-se de discriminação cujo único fator de distinção é o elemento tempo, devendo este ser entendido como o decurso de prazo decorrido entre os requerimentos formulados pelos indivíduos em questão, que não constitui fator de desequiparação válido, por estar em desacordo com os ditames constitucionais, bem como por não guardar pertinência com a discriminação perpetrada e nele fundada. 2. Se a aposentadoria por idade visa a resguardar o direito do idoso que, juntamente com o advento de um determinado limite etário, conseguiu ainda atingir um número mínimo de contribuições à Seguridade Social, com fulcro na manutenção do equilíbrio atuarial do sistema, não há como erigir como “discrimen” válido, para fins de concessão desse benefício, o tempo que decorreu até a formulação do competente requerimento administrativo. Em se tratando de duas pessoas com a mesma idade e o mesmo número de contribuições, não há como se atribuir a elas tratamento díspar, por não haver correlação lógica entre o elemento discriminador, a mora no requerimento administrativo, e os requisitos do benefício, a velhice e o tempo trabalhado. 3. Incidente de uniformização provido, para uniformizar o entendimento de que o marco temporal



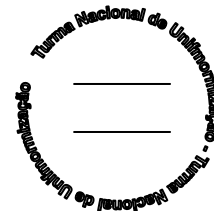
Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

a ser considerado, para fins de apuração da carência mínima, na concessão da aposentadoria por idade urbana, seja a data do implemento do requisito idade, aplicando-se a carência referente à data mencionada, prevista na tabela progressiva constante do art. 142 da Lei de Benefícios da Previdência Social, ainda que o requerimento administrativo seja formulado posteriormente.” (PEDILEF 2007.72.55.005927-2, Relator JUIZ FEDERAL OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, DJ 05/03/2010)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. TABELA PROGRESSIVA DO ART. 142 DA LBPS. PERÍODO DE CARÊNCIA. ANO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. ADMISSIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES. PROVIMENTO. 1. Para a concessão de aposentadoria por idade urbana, o período de carência disposto pelo artigo 142 da Lei 8.213/91 deve ser graduado pelo ano do implemento do requisito etário. 2. É irrelevante, para aferição do período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por idade, que o segurado não conte, quando do cumprimento do requisito etário, com todas as contribuições mensais exigidas por lei. 3. É dado ao segurado contribuir ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS em tempo posterior ao cumprimento da idade legal até que reúna o número de contribuições previdenciárias exigidos pela carência, que é medida, sempre, pelo ano do implemento do requisito etário. 4. Se o segurado já se encontra em uma contingência que reclama cobertura previdenciária (idade avançada), seguiria na contramão da lógica demandar-lhe o recolhimento de contribuições até que complete a carência exigida para o ano em que cumprisse todas as condições para a concessão do benefício – carência, inclusive. 5. Pedido de Uniformização conhecido e provido.” (PEDILEF 2008.70.53.001663-2, Relator JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DJ 25/05/2010)

“TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CARÊNCIA. ART. 142 DA LEI N. 8.213/91. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA FIXAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DATA DE IMPLEMENTO DA IDADE MÍNIMA. PRECEDENTE DA TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. 1. É possível a reunião não simultânea dos requisitos necessários à aposentadoria por idade, inclusive na hipótese da carência ser cumprida após o implemento da idade mínima, considerando-se como prazo carencial o estabelecido para o ano em que realizado o requisito etário, conforme a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91. Precedente da TNU (Processo 200772550059272). 2. Pedido de Uniformização provido para restabelecer a sentença de procedência do pedido autoral. Honorários advocatícios a cargo do INSS na ordem de 10% do valor da condenação (Questão de Ordem nº 02 da TNU).” (PEDILEF 2007.72.59.002187-5, Relator JUIZ FEDERAL DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO, DJ 05/11/2010)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE CARÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO QUANDO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO IDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PERÍODO DE CARÊNCIA A SER CONSIDERADO. PROVIMENTO DO INCIDENTE. 1. Se, na data do implemento da idade, o segurado – que tencionar a obtenção de aposentadoria por idade – não preencher a carência exigida, o período de carência a ser considerado será sempre o da referida data (de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991), e não aquele exigido na data do requerimento administrativo posterior. Precedente desta TNU no PEDILEF nº 2007.72.55.00.5927-2 (relator Juiz Federal Otávio Port). 2. Pedido de Uniformização conhecido e parcialmente provido, com devolução dos autos à Turma Recursal de origem, a



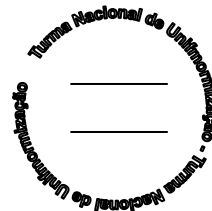
Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

fim de que, levando em consideração a diretriz fixada por esta Turma Nacional, apure se houve o implemento da carência e profira novo julgamento acerca do pedido de aposentadoria da autora.” (PEDILEF 2007.70.53.002828-9, Relatora JUÍZA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, DOU 08/02/2011)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CARÊNCIA. TABELA PROGRESSIVA DO ART. 142 DA LEI Nº 8.213/91. APLICAÇÃO CONFORME O ANO DO IMPLEMENTO DA IDADE. 1. Para fins de concessão de aposentadoria por idade, o tempo de carência sempre deve ser aferido conforme o ano do implemento do requisito etário, ainda que o período de carência só venha a ser preenchido após o implemento da idade. 2. Pedido de uniformização provido, devendo os autos retornarem ao Juizado de origem para apuração do montante devido, com atrasados devidos a partir do requerimento administrativo, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária nos termos da Resolução nº 561/2007 do CJF.” (PEDILEF 2008.72.59.003738-3, Relatora JUÍZA FEDERAL JACQUELINE MICHELS BILHALVA, DOU 08/04/2011)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR URBANO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI. CONGELAMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA O IMPLEMENTO DA IDADE PARA FINS DE OBSERVÂNCIA QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE PROVIDO. 1. O prazo de carência a ser observado para fins de concessão de aposentadoria por idade de trabalhador urbano deve ser aferido em função do ano em que o segurado completa a idade mínima exigível, sendo que na hipótese de entrar com o requerimento administrativo em anos posteriores, aquele prazo continua a ser observado. 2. Pedido de Uniformização a que se dá provimento, com anulação do acórdão recorrido e restauração da sentença de procedência do pedido. Condenação em honorários advocatícios (Questão de Ordem nº 2/TNU).” (PEDILEF 2008.72.59.001951-4, Relatora JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, DOU 17/06/2011)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE CARÊNCIA QUANDO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. INCIDÊNCIA DA TABELA PROGRESSIVA DO ART. 142, DA LEI PREVIDENCIÁRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, FORMULADO PELA PARTE AUTORA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DA REGRA LEGAL E DA PROVA SUFICIENTEMENTE PRODUZIDA NOS AUTOS. 1. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal, interposto pela parte autora, com esteio no art. 14, da Lei nº 10.259/2.001. 2. Autos concernentes ao pedido de concessão de aposentadoria por idade. 3. Sentença de improcedência do pedido, lastreada na insuficiência de contribuições quando da apresentação do requerimento administrativo. 4. Análise do período de carência cumprido pela parte autora em dois momentos distintos: a) ocasião em que completou a idade necessária para a concessão do benefício e; b) momento em que efetuou o requerimento administrativo. 5. **Uniformização do tema referente à possibilidade de concessão de benefício de aposentadoria por idade no momento em que o segurado completar o requisito etário.** 6. Produção de prova nos autos hábil a demonstrar o direito do segurado. 7. Conhecimento e provimento do incidente de uniformização de jurisprudência. 8. Reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por idade com termo inicial na data em que a segurada apresentou o requerimento



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

administrativo.” (PEDILEF 2008.72.64.002046-4, Relatora JUÍZA FEDERAL VANESSA VIEIRA DE MELLO, DOU 30/08/2011)

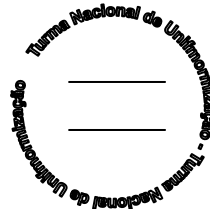
Dessa forma, a carência fica “congelada” com base no ano em que o segurado completa a idade mínima para se aposentar.

Reitera-se o entendimento de que a tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para se aposentar, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente.

Isto posto, nego provimento ao incidente de uniformização de jurisprudência.

O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES

Requerente: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Requerido(a): JOSÉ FERREIRA
Proc./Adv.: TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA

Origem: MT - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
Proc. Nº.: 0022551-92.2008.4.01.3600

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

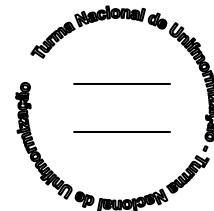
Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, decidiu aprovar a Súmula 44, que passará a ter a seguinte redação:

Para efeito de aposentadoria por idade urbana, a tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA e EDUARDO BIANCHI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Brasília, 24 de novembro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM : MT - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO
PROCESSO Nº : 0022551-92.2008.4.01.3600
REQUERENTE : INSS
REQUERIDO : JOSÉ FERREIRA
RELATOR : Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

EMENTA

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CARÊNCIA. TABELA PROGRESSIVA DO ART. 142 DA LEI Nº 8.213/91. MARCO TEMPORAL DA APURAÇÃO DA CARÊNCIA. ANO EM QUE SEGURADO COMPLETA IDADE MÍNIMA.

1. A tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para se aposentar, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Jurisprudência pacífica da TNU.
2. Incidente de uniformização improvido.
3. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decide a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais conhecer e negar provimento ao incidente de uniformização.

Brasília, 24 de novembro de 2011.

ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator